

Honduras 629 — Regularização de área construída: legislação vigente, caminho, passivo e assessoria (13-Jul-2026)

Pesquisa web 13-Jul-2026 (fontes ao final). Complementa

CONDICIONANTES-MATRICULA-116360-20260713.md §6 e o PDF de cenários.

1. ACHADO NOVO — a janela da anistia ainda está ABERTA (e fecha em 48 dias)

- A Lei **18.375/2025** prorrogou o prazo de protocolo da **Lei 17.202/2019** (regularização/anistia) de 30/04/2026 para **30/08/2026**.
- Cobertura inalterada: edificações/acréscimos **concluídos até 31/07/2014**, mesmo em desacordo com COE/LPUOS, desde que atendam higiene/segurança/estabilidade (condicionada a obras quando necessário).
- ~~Implicação direta no caso:~~ a premissa "gourmet/garagem são recentes" precisa virar FATO ~~DADO~~: **DADO em 13-Jul (mesmo dia)**: o operador mediu os mesmos polígonos sobre a imagem histórica de **08/09/2013** do Google Earth (Anexo B do PDF de cenários; capturas em anexo-satelite/b*.png): área coberta **~689 m²** (vs ~685 m² em 2024 — mesma pegada), garagem coberta **~121 m²** já presente, terreno idêntico. **As obras são ANTERIORES a 31/07/2014 → trilho da ANISTIA CONFIRMADO.**
- Consequências em cadeia: (1) a anistia aceita a edificação **mesmo em desacordo com o zoneamento atual** — o red flag de taxa de ocupação (§2 trilho 2) deixa de bloquear; (2) tese TJSP anti-IPTU-retroativo aplicável; (3) **protocolo até 30/08/2026 = ~7 semanas** — contratar licenciador imediatamente. A prova formal de anterioridade (a captura é evidência auxiliar) é montada pelo responsável técnico no protocolo (IPTU antigo, aerofotos oficiais GeoSampa, fotos, notas).

2. Os dois trilhos de regularização

Trilho 1 — Anistia (Lei 17.202/2019, protocolo até 30/08/2026)

- Para o que for **pré-31/07/2014**. Pedido 100% digital no Portal de Licenciamento (SMUL); modalidades automática/simplificada conforme área e uso; sai **Certificado de Regularização**.
- Custos: taxas + preços públicos + eventual **contrapartida financeira** (edificações maiores) + obras de adequação quando exigidas. Projeto/responsável técnico com **ART/RRT** nas modalidades não automáticas.
- **Bônus tributário relevante**: há jurisprudência do TJSP afastando o IPTU retroativo (lançamento complementar dos 5 anos) quando a área é regularizada pela lei de anistia — regularizar por este trilho pode blindar o passivo. (Tese a confirmar com advogado tributário para o caso concreto.)

2.1 Parâmetros urbanísticos do lote — CONFIRMADOS na fonte (13-Jul, GeoSampa WFS)

Item	Valor confirmado	Fonte
Zona	ZER-1 (mantida na LPUOS 16.402/2016 E na nova Lei 18.177/2024)	camadas zoneamento_2016_map1 + perimetro_zona_lei_18177_24 no ponto do alvo
Taxa de ocupação (TO)	0,5 → projeção máxima 525 m² no lote de 1.050 m ²	Quadro 3 LPUOS (ZER-1)
Coeficiente (CA)	1,0 → até 1.050 m ² computáveis	Quadro 3 LPUOS
Projeção medida	~689–736 m ² → excesso de ~165–210 m² (31–40% acima da TO)	medições satélite (Anexos A/B)
Área averbada atual	441 m ² ≤ 525 → situação documental é CONFORME	matrícula/IPTU
Restrições convencionais do loteamento	Prevalecem quando MAIS restritivas que a lei (LPUOS art. 32 §, mantido na 18.177) — a matrícula cita loteamento da	matrícula 116.360 + LPUOS

Item	Valor confirmado	Fonte
	"Companhia de Imóveis e Construções" (padrão City: recuos maiores, ocupação menor)	
Tombamento	Lote DENTRO do perímetro tombado "JARDINS: AMÉRICA, EUROPA, PAULISTA E PAULISTANO" — CONDEPHAAT Res. SC 02/1986 + compl. SCEC 37/2021; CONPRESP Res. 05/1991 + 07/2004 (detalhamento)	camada patrimonio_cultural_bairro_ambiental no ponto do alvo

Leitura dura: no rito comum, os ~165–210 m² de projeção acima da TO são **inaverbáveis sem demolir/descobrir** — TO não se compra nem se compensa no licenciamento ordinário. E o tombamento dos bairros-jardins protege exatamente o padrão de ocupação/ajardinamento, então QUALQUER regularização (anistia inclusive) passa por **anuência CONDEPHAAT/CONPRESP** — a Lei 17.202 só dispensa a anuência caso a caso quando há resolução do órgão delegando a análise por parâmetros do tombamento (verificar enquadramento do lote na Res. CONPRESP 07/2004).

Trilho 2 — Rito comum (COE Lei 16.642/2017 + Dec. 57.776/2017)

- Para o que for **pós-2014** (a hipótese-base para gourmet/garagem): **Alvará de Aprovação de projeto de regularização** (ou reforma) via Portal de Licenciamento/SLCe, com projeto + ART/RRT, atendendo a legislação ATUAL — recuos, taxa de ocupação, coeficiente (LPUOS 16.402/2016) e eventual anuência de tombamento (bairros-jardins).
- Existe a via de **emissão autodeclaratória eletrônica** (aprovação declaratória com auditoria posterior da SMUL) que acelera bastante quando o imóvel se enquadra — o responsável técnico declara conformidade e responde por ela.
- **Red flag específico do caso:** projeção coberta medida ~715-736 m² sobre lote de 1.050 m² ⇒ ocupação aparente ~0,68-0,70. Se a zona limitar TO a 0,5 (comum em zona exclusivamente residencial dos Jardins), parte da área **não regulariza por este trilho** sem descobrir/demolir. Confirmar zona + TO no GeoSampa é parte do estudo de viabilidade.

- Ao final: **Certificado de Conclusão/Regularização** → averbação da nova área na matrícula (4º RI, com CND/INSS da obra quando exigível).

2.2 Risco de averbação — síntese honesta (13-Jul, pós-verificação de zona e tombamento)

Caminho	O que averba	Risco
Rito comum (LPUOS/COE atual)	No máx. ~525 m² de projeção (TO 0,5) — o excedente de ~165–210 m² NÃO averba sem demolir/descobrir	ALTO para o excedente (insanável) + restrições City + anuência patrimonial
Anistia (Lei 17.202/2019, até 30/08/2026)	Potencialmente o físico todo — a lei perdoa TO/recuos/CA da LPUOS	MÉDIO : o gate real é a anuência patrimonial (lote dentro do perímetro tombado dos Jardins; o tombamento protege o padrão de ocupação — o órgão pode negar ou exigir adequações). Mitigantes: obra pré-2014 consumada, Res. CONPRES P 07/2004 pode delegar análise, precedentes de regularização no bairro. Custos: taxas + eventual outorga (garagem coberta acima dos limites da lei vigente até 2014 é computável p/ contrapartida)
Não fazer nada	Nada — e o relógio do IPTU retroativo corre	Descoberta via aerofoto → lançamento de ofício 5 anos, sem os benefícios da anistia

Consequência para a comunicação com o proprietário: NÃO prometer averbação dos ~736 m². A frase correta é: "a anistia é a única porta aberta para averbar a área extra, ela fecha em 30/08, e o deferimento depende da anuência do patrimônio — por isso o licenciador tem que ser experiente em Jardins/CONPRES". O cenário C (12–14M) fica **condicionado à anuência patrimonial**; o piso-terreno (R\$ 9,62M) e o cenário B não dependem de nada disso.

3. Como a Prefeitura cobra o passivo (quando ELA descobre antes)

- **Lançamento complementar retroativo de IPTU:** a SF pode cobrar a diferença dos últimos **5 exercícios** (decadência CTN) sobre a área não declarada, com atualização/juros e multa

moratória — o gatilho usual é recadastramento por **aerofotogrametria** ou o próprio processo de regularização/venda.

- Ordem de grandeza no caso: ~295 m² extras em imóvel residencial de alto padrão → diferença anual relevante × até 5 anos. (Cálculo exato depende do valor venal unitário do exercício — advogado/contador tributário estima em 1h de trabalho.)
- **Assimetria que favorece agir primeiro:** quem regulariza espontaneamente (especialmente via anistia, com a jurisprudência TJSP acima) tende a pagar menos que quem espera a PMSP lançar de ofício. O risco não é estático — recadastramentos aéreos são periódicos.

4. Quem assessora (e o papel do jurídico da RE/MAX)

Frente	Profissional típico	Observação
Projeto de regularização + protocolo SMUL	Arquiteto/engenheiro licenciador (com RRT/ART) — escritórios especializados em "regularização de imóveis SP"	É o dono do processo técnico; jurídico NÃO substitui (exigência legal de responsável técnico)
Viabilidade urbanística (zona/TO/CA/recuos/tombamento)	O mesmo licenciador, na fase de estudo (~30-60 dias)	Entregável: o que regulariza, o que não, custo e prazo por trilho
Passivo de IPTU + tese anti-retroativo + ônus da matrícula (fiduciária/penhora)	Advogado imobiliário/tributário	Também conduz baixa da fiduciária e levantamento da penhora
Averbação no 4º RI	Advogado imobiliário ou despachante, com o Certificado em mãos	—
Jurídico da RE/MAX (franquia)	Orientação e indicação de parceiros; blindagem da intermediação	Tipicamente NÃO executa licenciamento nem contencioso do cliente — cuida do contrato de corretagem, da conformidade do anúncio e pode manter rede de indicados. A consultora

Frente	Profissional típico	Observação
		não deve assumir responsabilidade técnica (CRECI ≠ CREA/CAU)

Recomendação prática: a Luciana apresenta o problema com este dossiê + PDF de cenários, e o proprietário contrata (a) licenciador para o estudo de viabilidade e (b) advogado para ônus+passivo. A RE/MAX documenta no contrato de intermediação que a área anunciada é a averbada (441 m²) até a regularização — protege a corretora e a franquia.

5. Sequência recomendada (atualiza os "próximos passos" do caso)

1. **HOJE (operador, custo zero):** datar gourmet/garagem no Google Earth histórico → define o trilho (anistia até 30/08 × rito comum).
2. Certidão de matrícula atualizada + termo de quitação Banco Máxima + status da penhora (advogado).
3. Estudo de viabilidade com licenciador (zona/TO/CA/recuos/tombamento) — decide C, C' ou B do doc de cenários.
4. Se qualquer parte couber na anistia: **protocolar antes de 30/08/2026** (prazo improrrogado até 2ª ordem).
5. Advogado tributário: estimar passivo IPTU 5 anos e aplicabilidade da tese TJSP (retroativo afastado na anistia).

6. Canal oficial da anistia — caminho, modalidade e o que se pede (verificado 13-Jul na lei e no portal)

6.1 Onde e como protocolar

- **Portal de Licenciamento** — portaldelicenciamento.prefeitura.sp.gov.br — processo 100% digital (upload de documentos; acompanhamento pela busca do próprio portal). Página oficial de orientação: **Meu Imóvel Regular** (meuimovelregular.prefeitura.sp.gov.br), com 3 manuais por modalidade.
- Prazo de protocolo: **30/08/2026** (Lei 18.375/2025).

6.2 Modalidade aplicável ao caso (Lei 17.202/2019 + Dec. 59.164/2019)

Modalidade	Critério	Enquadramento Honduras 629
Automática	R1/R2h baixo/médio padrão isento de IPTU em 2014	✗ não é o caso
Declaratória simplificada	residencial $\leq 500 \text{ m}^2$	✗ (área total $\sim 736+ \text{ m}^2$)
Declaratória	edificação $\leq 1.500 \text{ m}^2$ concluída até 31/07/2014	✓ provável enquadramento (residencial unifamiliar)
Comum	$> 1.500 \text{ m}^2$ ou não enquadráveis	fallback

Tombamento (art. 4º, I): edificação "tombada, preservada ou contida em perímetro de área tombada, ou no raio envoltório" **pode ser regularizada MEDIANTE PRÉVIA ANUÊNCIA** do órgão competente (aqui: **CONPRESP/DPH**, e CONDEPHAAT conforme alcance pós-SCEC 37/2021). A anuência é obtida ANTES/junto ao protocolo — o FAQ simplifica dizendo "não pode": a exclusão é só do procedimento automático.

6.3 ⚠ **VEDAÇÃO** do art. 3º — risco novo identificado na letra da lei

O art. 3º **veda** a regularização de edificações **"que desrespeitem restrições convencionais de loteamentos"** — a anistia perdoa a LPUOS, mas **NÃO perdoa restrição contratual do loteamento**. O lote 13 q.11 é de loteamento com restrições (matrícula cita "planta da Companhia Imóveis e Construções"; padrão bairros-jardins costuma limitar ocupação/recuos). **Item nº 1 do estudo de viabilidade: obter o teor das restrições convencionais do loteamento** (matrícula-mãe/loteadora/registro) e confrontar com a área extra. Se houver conflito, o licenciador precisa avaliar alcance/exigibilidade — este pode ser o gate mais duro, junto com a anuência.

6.4 Documentos tipicamente exigidos (art. 9º + manuais do portal)

1. Requerimento eletrônico com **declaração de responsabilidade** (proprietário + responsável técnico);
2. **Matrícula** do imóvel (temos a 116.360; usar certidão ATUALIZADA);

3. **Peças gráficas** — plantas, cortes e quadro de áreas do estado atual, assinadas por profissional habilitado com **RRT/ART**;
4. **Atestado técnico** de higiene, segurança de uso, estabilidade, habitabilidade e salubridade (art. 1º);
5. **Prova de anterioridade a 31/07/2014** — aerofotos oficiais (ortofotos GeoSampa), IPTU/lançamentos antigos, imagens históricas (nossas capturas de 08/09/2013 = evidência auxiliar);
6. Comprovantes de recolhimento: **preço público de R\$ 10,00/m² a regularizar** + taxa administrativa + **ISS da obra** regularizada;
7. Quando tombado: **anuência patrimonial** (CONPRES/DPH — dossiê próprio: levantamento fotográfico, EVT/justificativa, implantação).

6.5 Custos estimados para o caso (ordem de grandeza — confirmar com licenciador)

- Preço público: $\sim 295 \text{ m}^2 \times R10 = * * R 2.950^{**}$;
- Outorga onerosa (art. 13): incide só sobre o que exceder o **CA básico 1,0** (1.050 m² — a área total física não excede) → **tende a ZERO**, exceto **garagens computáveis** acima dos limites legais (§5º — a garagem coberta $\sim 121 \text{ m}^2$ pode gerar contrapartida com fator $Fr=1,2$ sobre esse trecho);
- ISS da obra + taxa + honorários do RT/licenciador + custo do dossiê de anuência. Total provável na casa de **dezenas de milhares de reais** — ordens de magnitude abaixo dos R\$ 4-5,6M de valor destravado.

6.6 Acompanhamento e pós-deferimento

- Tramitação e exigências ("comunique-se") pelo próprio Portal de Licenciamento;
- Deferido → **Certificado de Regularização** → averbação da área no 4º RI (com a certidão + INSS por decadência p/ obra >5 anos) → atualização do IPTU (aí com a proteção da tese TJSP contra retroativo);
- A Prefeitura pode auditar as declarações a qualquer tempo — declaração falsa anula o certificado (por isso o RT tem que medir de verdade, não usar as nossas aproximações de satélite).

Fontes

- [Meu Imóvel Regular — FAQ oficial](#) · Portal de Licenciamento
(portaldelicenciamento.prefeitura.sp.gov.br) · [Lei 17.202/2019 — texto integral](#) (arts. 3º/4º/9º/13 citados no §6)

- Prefeitura/SMUL — prorrogação para 30/08/2026 (Lei 18.375/2025) · Gestão Urbana — mesma notícia
- Lei 17.202/2019 — Câmara Municipal · Decreto 57.776/2017 (regularização COE)
- Emissão autodeclaratória eletrônica — Gestão Urbana
- IPTU retroativo/complementar — panorama · TJSP afasta retroativo na anistia — APET · Harada — lançamento complementar